

1500129-91.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA

Comarca: Itaquaquetuba

Foro: Foro de Itaquaquetuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2010268/2021 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 15632646 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA,

277/2021 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2010268 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquetuba

Foro de Itaquaquetuba

1ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel 1170/1194, Itaquaquetuba-SP - cep 08577-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500129-91.2021.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500129-91.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2010268/2021 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 15632646 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA,

277/2021 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2010268 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 277/21/304 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PATRICK ALAN DA SILVA MELO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERICA PEREIRA DE SOUSA

Vistos, etc.

PATRICK ALAN DA SILVA MELO, devidamente qualificado nos autos, pelos motivos de fato e de direito a seguir exposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, no dia 12 de janeiro de 2021, por volta das 19h45min, na Rua Ubatuba, altura do nº 165, nesta cidade e Comarca, o denunciado supostamente, trazia consigo, para fins

de tráfico, sem autorização, 09 (nove) invólucros contendo cocaína e 05 (cinco) invólucros contendo Cannabis Sativa L., substância popularmente conhecida como maconha.

Notificado o réu (fls. 68/69 – ofereceu defesa preliminar fls. 89). A denúncia foi recebida (fls. 93/94). Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas de acusação e, ao final, o réu foi interrogado. Em debates orais, o Ministério Público postulou pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. A Defesa pugna pela improcedência da ação penal fundamentando-se na insuficiência probatória que entendem ser dos autos.

É o relatório. Fundamento e DECIDO.

A pretensão punitiva merece ser acolhida.

A despeito da comprovação da materialidade delitiva por meio do Auto de Exibição e Apreensão (fls. 10/11), Laudo de Constatação Provisório (fls. 25/28) e através do e Laudo Pericial (fls. 81/83), a prova de autoria não é cristalina.

A testemunha WILLIAN DE OLIVEIRA, policial militar, relatou que se encontravam em patrulhamento pelo local dos fatos, já conhecido como ponto de venda de drogas da região. Visualizaram um indivíduo parado na rua, em atitude suspeita, entregando algo para um outro indivíduo, que saiu correndo, sem ser identificado, evadindo-se. O réu ficou paralisado. Em revista pessoal, foi apreendida a quantia de R\$410,00 (quatrocentos e dez reais) em notas trocadas e a droga descrita na denúncia. Indagado, o indivíduo alegou que estava traficando no local e que ganhava entre R\$ 200,00 a R\$300,00, diariamente, pela comissão decorrente da venda de drogas no local, Salvo engano a droga estava no bolso, mas não tem certeza. Também não se recorda onde estava o dinheiro. Nada se recorda sobre o outro rapaz, tampouco, qualquer característica dele, pois estava muito escuro.

Seu colega de trabalho, ALLAN NEVES, policial militar, corroborou os relatos prestados por seu colega miliciano. Acrescentou que o rapaz que estava com ele, ao ver a presença da equipe, saiu correndo. O entorpecente e a quantia em dinheiro foram encontradas em um dos bolsos do réu.

Interrogado, o acusado PATRICK ALAN DA SILVA MELO conta com 21 anos. Nunca foi internado ou preso. Não estava vendendo drogas. Trabalha com gesso. É usuário de drogas. Foi o vendedor quem correu do local.

Passo a valorar a prova.

Considerando que a prova dos autos se encontra restrita ao depoimento dos milicianos e que há certeza sobre a pluralidade de indivíduos e que, um deles, correu imediatamente e sem titubear quando avistou os policiais militares, paira a dúvida no contexto probatório dos autos de sorte que não está esclarecida a autoria dos fatos narrados na denúncia.

É bem verdade que os relatos dos policiais gozam de fé pública, contudo, não prepondera sobre a dúvida decorrente da existência do indivíduo que os milicianos afirmaram ter fugido do local.

Some-se a isso o fato de que a quantidade de entorpecentes encontrados na posse do acusado é compatível com o consumo. O réu exerce atividade profissional lícita com registro em carteira de trabalho e, por fim, seu comportamento não é o apresentado costumeiramente pelos vendedores de droga, os quais evadem-se do local dos fatos a todo o custo, o que não foi o apresentado pelo acusado.

Este, ao ver os milicianos, muito mais aparentou estado de choque diante do temor

que o possuiu e impediu qualquer ato comissivo, o que só veio a demonstrar ausência de familiaridade com situações como a do caso concreto.

Assim sendo, em consonância com nosso ordenamento jurídico, deve ser aplicado o princípio do favor rei com consequente absolvição do acusado haja vista que o fato de estar sendo processado pelo mesmo delito, como sustenta o Ministério Público, não representa de per si elemento de convicção para que se elucide autoria de qualquer delito.

Ante o exposto e tudo o mais que nos autos consta, deixo de acolher a pretensão punitiva estatal, JULGO IMPROCEDENTE o pedido do feito e, consequentemente, ABSOLVO o acusado da imputação constante da denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.R.I.

Itaquaquecetuba, 05 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA